

1506518-29.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

REGIS REIGOTA RODRIGUES

Vistos.

Regis Reigota Rodrigues foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", e parágrafo 1º da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 19.03.2020, por volta das 16:30 horas, na Rua Miguel Mota, Água Rasa, cultivava, preparava, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1506518-29.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506518-29.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

REGIS REIGOTA RODRIGUES

Vistos.

Regis Reigota Rodrigues foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", e parágrafo 1º da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 19.03.2020, por volta das 16:30 horas, na Rua Miguel Mota, Água Rasa, cultivava, preparava, produzia, tinha em depósito, entregava e fornecia a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em diversos pés de maconha, um com 135 cm de comprimento e peso líquido de 540 gramas, outro com 120 cm de comprimento e massa líquida de 500 gramas, e ainda mais um com 67 cm de comprimento e peso líquido de 71,1 gramas, além de duas porções de maconha com massa líquida de 394,3 gramas e 34,4 gramas. Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma testemunha de defesa, seguindo-se o interrogatório do réu. As partes debateram em audiência, o MP requerendo a procedência parcial da ação penal, com a desclassificação para uso, e a defesa a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 21/23, 27/30 e 244/246.

Os policiais civis José e Rodolfo, cumprindo ordem de serviço, passaram a investigar imóvel em que haveria plantio de maconha. Inicialmente, afirmaram proceder a levantamento na Enel, fornecedora de energia, verificando um consumo além do normal. Após campanha por dois dias, sem movimentação suspeita, viram um motoboy com mochila do ifood entregando e recebendo algo na sua porta. A abordagem do motoboy, que escapou no trânsito, viu-se frustrada, então decidindo dirigir-se na sequência ao imóvel referido. Negociado o ingresso, no seu interior alegaram encontrar uma sofisticada estrutura de plantio, depreendendo cuidar-se de tráfico.

A defesa questiona a forma de acesso dos policiais, por estarem desprovidos de mandado de busca e apreensão. Entretanto, e o policial Rodolfo bem pontuou a respeito, não se dispunha de tempo hábil para tal solicitação, pois nesse interim a estrutura em questão poderia ser desmontada e ninguém surpreendido no local. Anote-se que a fundada suspeita, roborada por elementos informativos, autoriza, mesmo sem prévio mandado, que a polícia ingresse em residência onde vislumbre estar se cometendo ilícito. E de fato praticava-se o plantio desautorizado da droga. Lembre-se, inclusive, que o tráfico é um crime permanente.

Foi essa estrutura que levou os policiais a acreditarem que o intuito final era a produção para a venda.

Ao término da instrução, porém, pelo confronto dos elementos trazidos aos autos e o depoimento do réu em seu interrogatório judicial, conclui-se que a destinação daquela produção doméstica era voltada ao consumo.

Regis informou que sofre de autismo leve, ansiedade e depressão, sendo-lhe receitado por seu médico psiquiatra, conforme fls. 47, morto infelizmente na pandemia de covid, o uso de óleo canabidiol, em dosagem elevada dado o seu quadro clínico e peso. Sendo um medicamento de alto custo, não disponibilizado na rede pública, decidiu montar aos poucos uma estrutura em sua residência que viabilizasse a produção para suprir sua necessidade.

Antes ele tinha de se dirigir pessoalmente a biqueira para compra do entorpecente em porções, mas com um nível de eficácia menor, pois a maconha vendida no varejo é rica em THC, enquanto a maconha para uso medicinal, derivada de outra cepa, como esclareceu, é rica em CBD.

No particular, destaque-se que, além do uso terapêutico da droga, não há qualquer indício de que o plantio poderia ser voltado para a venda, não se encontrando anotações de tráfico, dinheiro, embalagens nem tampouco uma movimentação que sugerisse que o local era um centro de fornecimento.

Não se pode acolher a tese defensiva de excludente de ilicitude, por estado de necessidade ou exercício regular de direito, em não demonstrado que o réu não pudesse ficar em hipótese alguma sem o consumo do óleo canabidiol e, em especial, porque tinha a opção e o conhecimento de que poderia e deveria no caso ter impetrado habeas corpus preventivo visando obter permissão legal para o cultivo.

E, mais, ao contrário do preconizado, a lei de drogas não padece de vício de inconstitucionalidade, com o que não se coloca esse reconhecimento de forma incidental.

Daí a postura correta no contexto, como requerido pelo MP, ser a desclassificação para o crime de uso de entorpecente.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para desclassificar a conduta e condenar o réu Regis Reigota Rodrigues como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

O réu é primário e de bons antecedentes, a fls. 55/56, além de confesso. Fixo-lhe a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 27 de junho de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito